

显然不构成“怠于”向乙科技公司主张权利。

其次，就清算组成员侵权债权与案涉合同债权、仲裁裁决债权之间的关系而言。甲科技公司的维权救济源于其对乙科技公司的合同债权未获清偿，在知道乙科技公司已注销后，甲科技公司基于其与乙科技公司的定制合同仲裁条款限制、乙科技公司系一人公司的特殊性及其一人股东丙科技公司在清算报告上所作的债务承担承诺等事实，理性考量针对各诉讼对象依据不同法律关系提出不同诉讼主张所面临的诉讼成本及难易程度、诉请实现的可能性大小等现实因素，甚至包括对各诉讼对象承担责任的顺位的单方认知，选择通过仲裁方式向一人股东丙科技公司主张连带责任，并经法院强制执行确认一人股东确无法清偿全部债权后，再行提起本案清算组成员侵权损害补充赔偿责任之诉，具有事实依据和现实合理性。

最后，就本案清算组成员侵权责任的请求权基础而言。依照我国公司法律规定，公司清算过程中未依法通知债权人的，清算组成员系就其行为所造成的损失即债权人“未获清偿债权”承担赔偿责任，该责任为公司应承担责任之后的补充责任。甲科技公司称，仲裁裁决所确认的债权未经执行本终，则无法确定清算组成员应承担“未获清偿债权”赔偿责任的具体金额，甲科技公司起诉清算组成员刘某、王某承担补充赔偿责任能否获得受理处于待定状态。对此，本院认为，甲科技公司是否自始确因前述认知方才于仲裁裁决执行本终之后提起本案诉讼，本院难以确认，但鉴于甲科技公司2022年3月17日向本院申请网上立案强制执行仲裁裁决时，留言称其申请本次执行是为了尽快执行终本，以便后续在诉讼时效期内提起清算责任纠纷，可以认定甲科技公司对本案诉讼时效给予充分关注，并依其所想、尽其所能积极促成相应纠纷进入诉讼程序。

综上所述，本案未过诉讼时效，刘某、王某以此提出不承担赔偿责任的抗辩不成立。一审法院依据查明事实，认定乙科技公司清算组成员刘某、王某未依法履行书面通知已知债权人义务，导致债权人甲科技公司未及时申报债权而未获清偿，存在重大过失，其应对甲科技公司未获清偿债权承担赔偿责任，符合法律规定，本院予以确认。甲科技公司要求刘某、王某赔偿的债权本金及利

息，合法有据，本院予以支持。

上海市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项的规定，判决如下：

一、撤销上海市虹口区人民法院(2022)沪0109民初10928号民事判决；

二、被上诉人刘某、王某于本判决生效之日起十日内支付上诉人甲科技公司预付款本金1643346.34元；

三、被上诉人刘某、王某于本判决生效之日起十日内支付上诉人甲科技公司利息损失。

【法官后语】

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》明确了清算组成员未依法履行清算义务所应承担的民事责任，但该公司法解释及相关公司法律规定对清算组成员的民事责任如何适用诉讼时效尚未明确。本案争议便因诉讼时效而起，公司债权人以清算组成员未履行通知义务，导致债权人未及时申报债权而未获清偿为由，主张清算组成员对因此造成的损失承担清算赔偿责任。清算赔偿责任属于侵权责任，应当适用诉讼时效，但何时起算诉讼时效，本案客观事实是否产生诉讼时效中止的效果，对于诉讼时效的认定应当综合考虑哪些因素，值得探讨。

一、诉讼时效的价值判断

利益均衡保护是审理公司法案件原则之一，而诉讼时效的认定往往带有价值取向的判断。①回到本案中，一审法院认4期。

为，根据案涉定制协议约定，乙科技公司在2016年即应向甲科技公司交付产品，后长时间未履行，甲科技公司理应对其履约能力、存续状况等加以关注，并积极采取救济措施。乙科技公司于2019年7月5日注销登记，该信息通过企业信用信息公示系统对外公示，推定所有人均知晓，应自此起算三年诉讼时效，甲科技公司于2022年9月1日方提

①姚蔚薇：《公司清算义务人民事责任诉讼时效问题探析》，载《法律适用》2015年第

起本案诉讼，其主张权利显然不够积极，对这种“权利睡眠”行为法律不应保护，应认定已过诉讼时效。而本文认为，在对本案诉讼时效的认定上，不仅需考虑诉讼时效制度规定本身，还应考虑清算组成员承担清算赔偿责任的立法目的。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》第十一条之所以规定清算组成员须对公司债权人未获清偿债权承担补充赔偿责任，除了在于追究清算组成员的民事责任，更在于督促清算组成员依法履行清算通知和公告义务，规范法人退出机制，保护债权人的应有利益。^①在公司清算过程中，侧重保护债权人利益，既是清算立法的价值取向，也是清算制度的重要立法原则。如果公司解散而不进行清算或清算不依法进行，会造成债权人权利落空，而对正当交易过程中的债权债务关系加以维护，是社会秩序的根本所在。^②故此，本文认为，在清算组成员清算赔偿责任的诉讼时效适用问题上，应坚持侧重保护债权人利益的理念。

诉讼时效的适用基础是请求权不行使的状态，因此只有存在权利人享有请求权而怠于行使的事实，方可适用诉讼时效；也只有在具备这种事实状态时，时效期间才开始计算。^③诉讼时效期间届满的效果是债务人可以提出不履行义务的抗辩，同时，《中华人民共和国民法典》诉讼时效条款规定法院不主动审查诉讼时效，若义务人放弃时效抗辩，法律亦尊重当事人的意思自治及自由处分。本案基础债权应于2016年最后一期产品交付时起算诉讼时效，甲科技公司直至2021年3月方就基础债权提起仲裁，其在长达5年时间内未有询问、催促乙科技公司履约进展或提起仲裁、诉讼的行为，确系怠于主张权利。然而在仲裁案件审理过程中，乙科技公司一人股东丙科技公司缺席审理，丙科技公司以其实际行为表明其抛弃了时效利益，仲裁庭则不得依职权适用诉讼时效，据此仲裁庭支持了甲科技公司的仲裁请求，对基础债权予以确认，并依据清算报告

①最高人民法院民事审判第二庭编著：《最高人民法院关于公司法司法解释（一）（二）理解与适用》，人民法院出版社2008年版，第338页。

②刘敏：《公司解散清算制度》，北京大学出版社2010年版，第278页。

③柳经纬：《关于时效制度的若干理论问题》，载《比较法研究》2004年第5期。

上丙科技公司的具结承诺裁决丙科技公司对基础债权承担连带责任。而从甲科技公司提起仲裁、强制执行、诉讼的时间线来看，甲科技公司自其知晓乙科技公司已注销起即始终处于积极寻求救济以实现己方债权的状态，显然不构成“怠于”向乙科技公司主张权利。根据查明事实，甲科技公司于2022年7月7日即向一审法院提出立案申请，即使按照乙科技公司注销公示之日即2019年7月5日起算诉讼时效，也仅差2天。另，甲科技公司在收到仲裁案执行终本裁定后的次日即提起本案诉讼的情况，亦可佐证甲科技公司主观上不存在怠于行使权利的情形。

二、处分原则——债权人可在多种请求权中自行选择救济方式

乙科技公司注销后，法律赋予债权人甲科技公司多种不同的诉讼权利，债权人可主张丙科技公司作为乙科技公司一人股东对公司债务承担连带责任，主张相关人员基于清算报告具结承诺承担清偿责任，抑或主张清算组成员就“未获清偿债权”承担补充赔偿责任。甲科技公司应当如何选择？

本文认为，本着保护债权人利益的原则，在债权人可基于多种请求权实现债权的场合，其选择何种救济方式是法律赋予的权利，也是民事诉讼处分原则的体现，该种选择权不应成为其寻求司法救济的障碍。甲科技公司的维权救济源于其对乙科技公司的合同债权未获清偿，在知道乙科技公司已注销后，甲科技公司基于其与乙科技公司的定制合同仲裁条款限制、乙科技公司系一人公司的特殊性及其一人股东丙科技公司在清算报告上所作的债务承担承诺等事实，理性考量针对各诉讼对象依据

不同法律关系提出不同诉讼主张所面临的诉讼成本及难易程度、诉请实现的可能性大小等现实因素，甚至包括对各诉讼对象承担责任的顺位的单方认知，选择通过仲裁方式向一人股东丙科技公司主张连带责任，并经法院强制执行确认一人股东确无法清偿全部债权后，再行提起本案清算组成员侵权损害补充赔偿责任之诉，具有事实依据和现实合理性。由此可见，甲科技公司并非系消极不行使其对清算组成员享有的债权请求权，这与诉讼时效制度系用于对不积极行使权利人的惩罚的立法目的不同。^①因此，基于

^①高圣平：《诉讼时效立法中的几个问题》，载《法学论坛》2015年第2期。

本案清算组成员侵权债权与案涉合同债权、仲裁裁决债权之间的关联关系，法院宜将甲科技公司先行提起仲裁且待执行本终后提起本案诉讼的相关主、客观情节，作为本案诉讼时效是否已过的考量因素。

三、清算组责任案件的受理条件——多种责任的顺位问题

就本案清算组成员侵权责任的请求权基础而言。依照我国公司法律规定，公司清算过程中未依法通知债权人的，清算组成员系就其行为所造成的损失即债权人“未获清偿债权”承担赔偿责任，该责任为公司应承担责任之后的补充责任。^①

值得考虑的是，本案基础债权经仲裁确认后，甲科技公司是否须获得执行本终裁定即符合“未获清偿”条件方可提起清算组成员责任之诉？该问题实质为：公司注销后，债权人主张一人公司股东对公司债务承担连带责任、清算组成员就“未获清偿债权”承担补充赔偿责任、相关人员基于清算报告具结承诺承担清偿责任，三种责任是否存在顺位？

本文认为，三者的请求权基础截然不同，分别为法人人格否认、保证和承诺、清算赔偿侵权责任，但对于甲科技公司而言，法律后果却有相同之处，均为保障其对乙科技公司的基础债权得以受偿，三者既存在并列关系，又互为补充。法律并无明确规定债权人必须先行对一人股东、作出具结承诺的相关人员提起诉讼，获得执行本终裁定后方可对清算组成员提起清算赔偿之诉。但实践中，若甲科技公司在提起仲裁申请同时，即向法院提起本案诉讼，一方面既可能面临因诉讼条件不足（“未获清偿债权”赔偿责任的金额无法确定，即损害后果无法确定）而不被受理的阻碍，另一方面可能造成不必要的司法资源浪费。

甲科技公司称，仲裁裁决所确认的债权系乙科技公司一人股东丙科技公司承担的连带责任，其性质与乙科技公司责任同质，优先于清算组成员责任，故而若该债权未经执行本终，则无法确定清算组成员是否被轮到承担责任，亦无法确认其应承担“未获清偿债权”赔偿责任的金额，甲科技公司起诉清算

^①李建伟：《公司清算义务人基本问题研究》，载《北方法学》2010年第4期。

组成员刘某、王某承担补充赔偿责任能否获得受理、审理处于待定状态。对此， 本文认为， 甲科技公司是否自始确因前述认知方才于仲裁裁决执行本终之后提 起本案诉讼， 难以确认， 但鉴于甲科技公司2022年3月17日向法院申请网上 立案强制执行2698号仲裁裁决时， 留言称其申请本次执行是为了尽快执行终 本， 以便后续在诉讼时效期内提起清算责任纠纷， 可以认定甲科技公司对本案 诉讼时效给予充分关注， 并依其所想、 尽其所能积极促成相应纠纷进入诉讼程 序。 综上， 本案诉讼时效是否经过的认定亦应对诉讼请求权基础的特殊性加以 考虑。

四、小 结

诉讼时效是民事权利受法律保护的期限前提， 司法对诉讼时效期间经过的 认定不宜过于苛刻， 应以债权人怠于行使权利的行为事实为前提。 本着保护债 权人利益的原则， 在债权人可基于多种请求权实现债权的场合， 其选择何种救 济方式是法律赋予的权利， 也是民事诉讼处分原则的体现， 该种选择权不应成 为其寻求司法救济的障碍。 债权人在先选择保结股东承担责任未获清偿后， 要 求清算组承担责任的， 在债权人对诉讼时效给予充分关注， 并依其所知、 尽其 所能积极促成相应纠纷进入诉讼程序的情况下， 对于诉讼时效的认定应当综合 考虑诉讼时效的制度价值、 多请求权间的法律关联、 案件受理的程序条件等维 度， 结合个案情形予以认定。

拆迁安置房项目委托代建过程中 对于承包人主张优先受偿权的处理

—— 某建工集团诉某建设公司破产债权确认案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南京市中级人民法院(2023)苏01民终13349号民事判决书

2. 案由：破产债权确认纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、上诉人):某建工集团

被告(反诉原告、上诉人):某建设公司

【基本案情】

2015年,某置业公司取得某拆迁安置房项目《建设工程规划许可证》,后某置业公司取得该地块国有建设用地使用权,用途为城镇住宅用地。2015年6月,某置业公司与某建设公司签订《投资建设合同》,约定案涉项目以代建模式运作,某建设公司组织实施项目的投资、建设并按约定向某置业公司移交代建工程,某置业公司按约定向某建设公司支付项目回购价款。2016年3月,某建设公司与某建工集团就案涉项目一期工程签订《建设工程施工合同》,约定由某建工集团进行施工。工程施工过程中,某建设公司与某建工集团于2019年8月签订《建设工程施工合同补充协议》(合同解除),约定双方一致同意解除案涉施工合同,双方互不承担及追究违约责任,并对工程移交、产值及付款情况作出约定。2020年7月28日,某置业公司诉至法院要求解除与某建设公司

签订的《投资建设合同》，法院作出生效判决确认双方合同解除。某置业公司已自行将案涉项目收回，但未与某建设公司就项目回购价款完成结算。2021年5月14日，江苏省南京市雨花台区人民法院受理通州建总公司对某建设公司的破产清算申请。2021年6月30日，江苏省南京市中级人民法院受理某建工集团的破产重整申请，2022年4月14日，法院批准某建工集团产业集团有限公司等25家公司重整计划；终止某建工集团产业集团有限公司等25家公司实质合并重整程序，附件中包括某建工集团。

2022年1月21日，某建工集团向江苏省南京市雨花台区人民法院起诉请求：(1) 确认某建工集团申报工程款本金130258786.47元及逾期付款利息2284594.35元(利息自2020年12月1日起计算至2021年的5月14日，按同期LPR利率3.85%/年计算)；(2) 确认某建工集团对“新建某拆迁安置房项目施工工程”的折价/拍卖款享有优先受偿权；(3) 本案诉讼费由某建设公司承担。某建设公司提出反诉请求：(1) 判令某建工集团向某建设公司支付因违法转包产生的违约金35067619.89元；(2) 本案诉讼费由某建工集团承担。

【案件焦点】

某建工集团主张的建设工程价款优先受偿权应予支持。

【法院裁判要旨】

江苏省南京市雨花台区人民法院经审理认为：某建工集团、某建设公司签订的《建设工程施工合同》《解除协议》及《清算协议》均合法有效，双方协商解除案涉建设工程施工合同，应按照《解除协议》及《清算协议》履行各自的义务。经审理认定，某建工集团施工部分的工程造价为280907917.04元、已付款为239167700元，未支付工程款41740217.04元。关于优先受偿权，某建设公司与某置业公司签订的《投资建设合同》及《补充协议》已被另案判决解除，案涉土地使用权登记在某置业公司名下，目前项目工程亦不处于某建设公司的控制之中，且案涉工程属于拆迁安置房项目，不宜折价、拍卖，故对某建工集团主张的优先受偿权不予支持。

